Решение №035/05/5-1030/2025 Решение по результатам рассмотрения дела № 035/05/5-1030/202... от 23 декабря 2025 г.

Вид документа

Решение (/?type=1&category=46091)

Дата регистрации

23.12.2025 (/?type=1&start_date=23.12.2025&finish_date=23.12.2025)

Управление

Вологодское УФАС России (/?type=1&divisions=f2b50f84-d68f-4fce-88e5-8167dec9254a)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №035/05/5-1030/2025 Решение по результатам рассмотрения заявления Центра по прот... (/cases/7d0449b3-b103-4556-a082-0d36ea561b11/)

Процедура

Реклама (/?type=0&procedure=43006)

Приложения

РЕШЕНИЕ__035055-10302025.doc (/media/document_files/53f3da40-432a-404c-b2ae-c03af5b6bf4e/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95__035055-10302025.doc) (72.50 Кб)

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/53f3da40-432a-404c-b2ae-c03af5b6bf4e/)

РЕШЕНИЕ № 035/05/5-1030/2025

Резолютивная часть оглашена 23 декабря 2025 г.

Изготовлено в полном объеме 15 января 2026 г. г. Вологда

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе (далее – Комиссия) в составе:

Ростиславова А.А. – председатель комиссии, заместитель руководителя Управления;

<…> – член комиссии, начальник отдела защиты конкуренции;

<…> – член комиссии, специалист-эксперт отдела защиты конкуренции,

рассмотрев дело № 035/05/5-1030/2025 по признакам нарушения части 10.8 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе), выразившихся в распространении рекламы VPN-сервисов в телеграмм-канале,

в отсутствии заявителя – Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области (уведомлен надлежащим образом),

в присутствии лица, в чьих действиях усматриваются признаки нарушения рекламного законодательства – <…>,

УСТАНОВИЛА:

В Вологодское УФАС России (далее – Управление) поступило заявление Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области (далее – Заявитель) о признаках нарушения рекламного законодательства при распространении рекламы VPN-сервисов в телеграмм-канале (вх. № 7137/25 от 19.11.2025, вх. № 7157/25 от 20.11.2025).

Пользователь мессенджера «Telegram» <…> (https://t.me/kazhikk) разместил рекламную информацию в принадлежащем ему телеграмм-канале https://t.me/NeLiGaLyS_35 (далее – Телеграмм-канал), выложив записи в виде электронной ссылки на VPN-сервис «Atlanta VPN bot» (https://t.me/AtlantaVPN_bot?start=ref_1183923334) и VPN-сервис «Молния VPN» (https://t.me/molniya_vpn_bot?start=ref1183923334) (далее – VPN-сервисы).

Заявителем приложены скриншоты публикаций из Телеграмм-канала, из которых видно, что в Телеграмм-канале были размещены записи со ссылкой на VPN-сервисы.

В ходе заседания Комиссии <…> подтвердил факт размещения публикаций со ссылкой на VPN-сервисы в принадлежащий ему Телеграмм-канале.

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о рекламе, объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

В силу пункта 3 статьи 3 Закона о рекламе товаром является продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Согласно части 10.8 статьи 5 Закона о рекламе, не допускается распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия приходит к выводу, что реклама VPN-сервисов, распространенная <…> в принадлежащем ему Телеграмм-канале, является ненадлежащей.

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона о рекламе ответственность за нарушение требований, установленных частью 10.8 статьи 5 Закона о рекламе, несет рекламораспространитель.

В силу изложенных обстоятельств, на основании части 7 статьи 38 Закона о рекламе, ответственность за нарушение требований части 1 статьи 18 данного закона несет <…> как лицо, осуществившее распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комиссия Управления приняла решение предписание <…> не выдавать.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 36 Закона о рекламе, в соответствии с пунктами 42-49 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1922, Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Признать рекламу в виде электронной ссылки на VPN-сервис «Atlanta VPN bot» (https://t.me/AtlantaVPN_bot?start=ref_1183923334) и VPN-сервис «Молния VPN» (https://t.me/molniya_vpn_bot?start=ref1183923334), распространенную <…> в сети интернет в Телеграмм-канале, ненадлежащей в связи с нарушением требований части 10.8 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе не выдавать.
3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Вологодского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии _____: А.А. Ростиславова

<…>

<…>

Связанные организации

Связанные организации не указаны